



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2016-09-21
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
T 9659-15
T 9690-15

PARTER

Mål nr T 9659-15

Kärande

Peter Jöback, 710604-0079
Ekorrstigen 5
139 40 Värmdö

Ombud: Advokat Lotta Insulander-Lindh
Edwall Insulander Lindh och Lyckman Advokatbyrå HB
Nybrogatan 7
114 34 Stockholm

Svarande

Linda Netsman, 740309-7848
Freluga Byvägen 4501
821 93 Bollnäs

Ombud: Advokaterna Denise Lagercrantz och Fredrik Zettergren
Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz AB
Box 221
101 24 Stockholm

Mål nr T 9690-15

Kärande

Oscar Nilsson Jöback, 750911-0594
Ekorrstigen 5
139 40 Värmdö

Ombud: Advokaten Lotta Insulander-Lindh
Som ovan

Svarande

Jona Netsman, 740724-7563
Freluga Byvägen 4501
821 93 Bollnäs

Ombud: Advokaterna Denise Lagercrantz och Fredrik Zettergren
Som ovan

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307	Scheelegatan 7	08-561 651 40	08-561 650 01	måndag – fredag
104 20 Stockholm		E-post: stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se www.stockholmstingsratt.se		08:00-16:00

DOMSLUT

1. Vega Lee Jöback Netsman (130506-6308) och Iggy Lou Jöback Netsman (140501-5163) ska ha sitt stadigvarande boende hos Linda Netsman och Jona Netsman.
2. Vega Lee och Iggy Lou ska ha rätt till umgänge med Peter Jöback och Oscar Nilsson Jöback enligt följande.
 - a) Veckorna 39 och 41 från fredag kl. 10 till måndag kl. 10,
 - b) veckorna 43 och 45 från torsdag kl. 10 till måndag kl. 10, därefter
 - c) varannan vecka, ojämna veckor, från onsdag kl. 10 till måndag kl. 10, fram till augusti 2020.
3. Vega Lee och Iggy Lou ska även ha rätt till umgänge med Peter Jöback och Oscar Nilsson Jöback enligt följande.
 - a) Vartannat höstlov, med tid som sammanfaller med skolornas lov, från fredag före lovet till dagen före första skoldag, kl. 12, med start 2018.
 - b) Vartannat sportlov, med tid som sammanfaller med skolornas lov, från fredag före lovet till dagen före första skoldag, kl. 12, med start 2018.
 - c) Vartannat påsklov, med tid som sammanfaller med skolornas lov, från sista skoldagen före lovet till dagen före första skoldag, kl. 12, med start 2017.
 - d) Varannan julhelg, från den 23 december kl. 12 till den 30 december kl. 12 med start 2016.
 - e) Varannan nyårshelg, från den 30 december kl. 12 till trettondagen kl. 12 med start 2017.
 - f) Sommarumgänge varje sommar under fem veckor enligt följande. För 2017 ojämna veckor med start måndag. Från och med 2018 uppdelat på tre perioder om 2+2+1 vecka. Peter Jöback och Oscar Nilsson Jöback ska ha förtur att välja veckor ojämna år och Linda Netsman och Jona Netsman ska ha förtur att välja jämna år. Den som har förtur att välja veckor ska senast den 1 april meddela de andra om vilka veckor de önskar utöva sommarumgänge.

4. De år umgänge enligt punkten 3 a) – e) inte äger rum ska Vega Lee och Iggy Lou ha rätt till obruten samvaro med Linda Netsman och Jona Netsman under en mot respektive punkt svarande period. På motsvarande sätt ska Vega Lee och Iggy Lou varje sommar ha rätt till obruten samvaro med Linda Netsman och Jona Netsman under en mot det umgänge som bestämts i punkten 3 f) svarande tid.
 5. Peter Jöback och Oscar Nilsson Jöback ska inför umgänge hämta Vega Lee och Iggy Lou hos Linda Netsman och Jona Netsman. Linda Netsman och Jona Netsman ska efter umgänge hämta Vega Lee och Iggy Lou hos Peter Jöback och Oscar Nilsson Jöback.
 6. Umgänget under punkten 3 och 4 bryter umgänget under punkten 2.
 7. Vad tingsrätten har beslutat under punkterna 1–6 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Tidigare beslut i målet ska inte längre gälla.
 8. Sekretessen för uppgifter i målet ingivna handlingar ska enligt 36 kap. 1 § andra stycket punkten 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) bestå. Sekretessen ska enligt samma bestämmelse fortsätta vara tillämplig beträffande de förhör som hållits inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen samt följande uppgifter som har lagts fram inom stängda dörrar, i den mån uppgifterna inte finns intagna i tingsrättens dom.
 - Aktbilaga 20 (mål nr T 9659-15) och aktbilaga 19 (mål nr T 9690-15) som föredragits vid den muntliga förberedelsen.
 - Aktbilagorna 11, 26, 55, 107, 136-140, 144 och 145 (mål nr T 9659-15) och aktbilagorna 10, 25, 54, 104, 133-137, 142 och 143 (mål nr T 9690-15) som föredragits vid huvudförhandlingen.
-

BAKGRUND M.M.

Peter Jöback och Oscar Nilsson Jöback (Peter och Oscar Jöback) och Linda Netsman och Jona Netsman (Linda och Jona Netsman) har tillsammans barnen Vega Lee, född 2013, och Iggy Lou, född 2014.

Peter och Oscar Jöback är gifta och bor på Värmdö i Stockholms län. Linda och Jona Netsman är gifta och bor i Freluga i Bollnäs kommun. Peter Jöback och Linda Netsman är föräldrar till och har gemensam vårdnad om Vega Lee. Oscar Nilsson Jöback och Jona Netsman är föräldrar till och har gemensam vårdnad om Iggy Lou.

Parterna har aktivt valt att gemensamt skaffa barn och är överens om att barnen ska behandlas som syskon med fyra föräldrar. Under tiden från våren 2013 till juli 2015 har parterna levt tillsammans – sommarhalvåret i Linda och Jona Netsmans villa i Freluga och vinterhalvåret i Peter och Oscar Jöbacks villa på Värmdö. Efter att parterna i juli 2015 upphörde att bo tillsammans har Vega Lee och Iggy Lou haft sitt boende tillsammans med Linda och Jona Netsman i Freluga och initialt haft visst dagumgänge med Peter och Oscar Jöback i Freluga.

Efter muntlig förberedelse i målet beslutade tingsrätten den 21 september 2015 att Vega Lee och Iggy Lou skulle ha sitt fasta boende med Linda och Jona Netsman samt – efter viss upptrappning – rätt till umgänge med Peter och Oscar Jöback varje vecka från måndag till onsdag. Detta umgänge har oftast utövats på så sätt att Peter och Oscar Jöback på måndagen har hämtat Vega Lee och Iggy Lou i Freluga och kört till hemmet på Värmdö. Därefter har Peter och Oscar Jöback på onsdagen kört tillbaka Vega Lee och Iggy Lou till Freluga.

I målet har inhämtats en boende- och umgängesutredning från Bollnäs kommun.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING**Peter och Oscar Jöback**

Peter och Oscar Jöback har yrkat i första hand att Vega Lee och Iggy Lou ska bo växelvis varannan vecka hos Linda och Jona Netsman, jämn vecka, och hos Peter och Oscar Jöback, ojämn vecka, med byte måndagar.

I andra hand har Peter och Oscar Jöback yrkat att Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende hos dem.

För det fall tingsrätten skulle finna att Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende hos Linda och Jona Netsman har Peter och Oscar Jöback begärt att Vega Lee och Iggy Lou ska tillerkännas umgänge med dem varannan vecka med början måndag ojämna veckor till påföljande måndag.

Peter och Oscar Jöback har därutöver begärt att Vega Lee och Iggy Lou ges rätt till boende/umgänge med dem enligt följande.

- Varannan julhelg från dagen före julafton till dagen före nyårsafton med början 2016.
- Varannan nyårshelg från dagen före nyårsafton till trettondagen med början 2017.
- Vartannat sportlov, med tid som sammanfaller med skolornas lov, från fredag före lovet till dagen innan skolans början med start 2018.
- Vartannat påsklov, med tid som sammanfaller med skolornas lov, från sista skoldagen till dagen innan första skoldagen efter lovet med början 2017.
- Vartannat höstlov, med tid som sammanfaller med skolornas lov, från sista skoldagen till dagen innan skolans början med start 2016.
- Sommarumgänge enligt följande. Sommaren 2017 varannan vecka. Sommaren 2018 fem veckor uppdelat på tre perioder (2+2+1). Sommaren 2019 fem veckor uppdelat på två perioder (3+2). Från och med 2020 halva sommarlovet med första halvan av sommarlovet jämna år och andra halvan av sommarlovet ojämna år. Vardera parten ges rätt att vartannat år välja vilka veckor man önskar

sommarumgänge. Den som har förtur ska senast den 1 april meddela de andra om vilka veckor de önskar utöva sommarumgänge.

Linda och Jona Netsman

Linda och Jona Netsman har bestritt Peter och Oscar Jöbacks yrkanden och för egen del yrkat att Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt stadigvarande boende hos dem.

Linda och Jona Netsman har medgett att Vega Lee och Iggy Lou har rätt till umgänge med Peter och Oscar Jöback enligt följande upptrappningsschema.

- Varannan vecka, ojämna veckor, fredag kl. 10 till söndag kl. 10 i tio veckor.
- Varannan vecka, ojämna veckor, torsdag kl. 10 till söndag kl. 10 till dess att Vega Lee börjar sexårsverksamhet (augusti 2019).
- Varannan vecka, ojämna veckor, fredag efter skoldagens slut till söndag kl. 12.

Vidare har Linda och Jona Netsman medgett att Vega Lee och Iggy Lou har rätt till lov- och storhelgsumgänge med Peter och Oscar Jöback enligt följande.

- Varannan julhelg från den 22 december kl. 10 till den 25 december kl. 10 med början 2016.
- Varannan nyårshelg från den 30 december kl. 10 till den 2 januari kl. 10 med början 2017.
- Sommarumgänge varje sommar enligt följande. En vecka med början 2017. Två veckor uppdelat på två perioder om vardera en vecka med början 2019.

Från det att Iggy Lou börjat sexårsverksamhet medges att Vega Lee och Iggy Lou har rätt till umgänge med Peter och Oscar Jöback enligt följande.

- Vartannat sportlov från år 2022, från sista skoldagens slut till kl. 12 sista dagen innan skolan börjar.
- Vartannat påsklov från år 2021, från sista skoldagens slut till kl. 12 sista dagen innan skolan börjar.
- Vartannat höstlov från 2021, från sista skoldagens slut till kl. 12 sista dagen innan skolan börjar.

- Sommarlovet från år 2021 fyra veckor uppdelat på två perioder om två veckor med minst två veckor mellan perioderna. Peter och Oscar Jöback ska senast den 1 mars meddela Linda och Jona Netsman vilka sommarveckor de önskar sommar-umgänge.
- Varannan julhelg från sista skoldagens slut till den 29 december kl. 10 med början år 2020.
- Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 10 till dagen innan skolan börjar med början år 2021.

Övriga frågor

Parterna är överens om att Peter och Oscar Jöback ska hämta barnen hos Linda och Jona Netsman när de ska vistas hos Peter och Oscar Jöback samt att Linda och Jona Netsman ska hämta barnen hos Peter och Oscar Jöback när de ska vistas hos Linda och Jona Netsman.

Parterna är vidare överens om att domen ska gälla utan hinder av att den har vunnit laga kraft och att lov- och storhelgsumgänge bryter löpande umgänge/boende.

GRUNDER

Peter och Oscar Jöback

Peter och Oscar Jöbacks yrkanden och inställning är förenliga med barnens bästa. Inom ramen för den gemensamma vårdnaden är de lämpligare än Linda och Jona Netsman som boendeföräldrar. Linda och Jona Netsman kan inte skilja på sina egna och barnens behov utan sätter sina egna behov i främsta rummet. Linda och Jona Netsman har inte heller förmågan att låta barnen bejaka och få tillgång till sina pappor. Det är Peter och Oscar Jöback som bäst kan tillgodose barnens behov av såväl sina mammor som pappor. Det är ett stort ansvar som förälder att medverka till att det behovet blir uppfyllt i så stor utsträckning som möjligt.

Linda och Jona Netsman

Linda och Jona Netsmans yrkanden och inställning är till barnens bästa. Linda och Jona Netsman är mer lämpliga än Peter och Oscar Jöback som boendeföräldrar. Peter och Oscar Jöback har en bristande föräldraförmåga för så små barn. Parterna har också stora samarbetssvårigheter som inte är av övergående natur vilket omöjliggör ett mer omfattande umgänge. Barnen ska därför ha sitt boende hos Linda och Jona Netsman i sin invanda miljö.

SAKFRAMSTÄLLAN

Tingsrätten avstår från att återge vad parterna sakframställningsvis fört fram med hänvisning till att parterna i målet har begärt att uppgifterna i ingivna skrifter och de förhör som hållits inom stängda dörrar ska omfattas av sekretess. De omständigheter från vardera sidan som är relevanta för tingsrättens prövning kommer i stället att tas upp under rubriken ”Tingsrättens bedömning”.

UTREDNINGEN I MÅLET

På tingsrättens uppdrag har Bollnäs kommun utrett frågan om boende och umgänge. Redovisningen av uppdraget kom in till tingsrätten den 18 februari 2016. I utredningen föreslås att Vega Lee och Iggy Lou har sitt stadigvarande boende hos Linda och Jona Netsman i Freluga samt att de har ett umgänge med Peter och Oscar Jöback från onsdag till söndag varannan vecka. Vidare anser utredaren att föräldrarna bör dela på somrarna och att uppdelningen ska anpassas efter barnens ålder och mognad samt att Vega Lee och Iggy Lou tillbringar varannan jul och varannan påsk med sina respektive föräldrar. Utredaren föreslår även att Vega Lee och Iggy Lou efter skolstart ges rätt att tillbringa merparten av skolloven med Peter och Oscar Jöback, t.ex. de flesta sport- och höstlov.

Det har hållits fria partsförhör med Peter Jöback, Oscar Nilsson Jöback, Linda Netsman och Jona Netsman.

På Peter och Oscar Jöbacks begäran har vittnesförhör hållits med deras vän Hanna Hedlund, Peter Jöbacks manager Marie Dimberg, Oscar Nilsson Jöbacks mamma Ingabritt Sanell, Peter Jöbacks svägerska Karin Jöback samt barnpsykologen Malin Bergström.

På Linda och Jona Netsmans begäran har vittnesförhör hållits med deras vänner barnpsykologen Kicki Vestin och Fatima Ringvall, Jona Netsmans mamma Christina Nyberg och hennes man Hans Nygren, Jona Netsmans syster Charlotta Netsman och Linda Netsmans mamma Eva Abrahamsson.

Linda och Jona Netsman har åberopat viss skriftlig bevisning, bl.a. i form av intyg från barnens nuvarande förskola, intyg från socialtjänsten i Bollnäs och intyg från Barnavårdscentralen i Bollnäs.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Utgångspunkten för att avgöra boende- och umgängesfrågan är barnens bästa.

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrar eller en förälders behov. Vad som är bäst för barnet ska bedömas utifrån de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. Omständigheter som det vid en bedömning ska fästas särskilt avseende vid är bl.a. om de finns en risk för att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god relation med båda föräldrarna.

Målet gäller frågor om boende och umgänge avseende parternas barn Vega Lee, som är 3 år, och Iggy Lou, som är 2 år.

Boende

Tingsrätten finner att Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende hos Linda och Jona Netsman. Skälen för detta är följande.

Peter och Oscar Jöback har i första hand yrkat att Vega Lee och Iggy Lou ska bo växelvis hos föräldrarna och i andra hand att Vega Lee och Iggy Lou ska bo stadigvarande med dem. Linda och Jona Netsman har motsatt sig ett växelvist boende och för egen del yrkat att Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende hos dem. Båda parter har gjort gällande att de är lämpligare som boendeföräldrar än den andra parten. Peter och Oscar Jöback har framförallt gjort gällande att de på ett bättre sätt än Linda och Jona Netsman kan tillgodose barnens behov av samtliga föräldrar. Linda och Jona Netsman har gjort gällande att Peter och Oscar Jöback brister i sin föräldraförmåga.

För ett växelvist boende enligt praxis och förarbeten (prop. 2005/06:99 s. 53) ska vara till barnets bästa krävs normalt att föräldrarnas samarbetsförmåga måste vara särskilt god och att föräldrarna är flexibla och öppna för att förändra boendeförhållandet om barnets situation eller behov förändras. Andra faktorer som också bör beaktas är avståndet mellan föräldrarna, möjlighet att gå i samma förskola/skola, kontinuiteten till kamratrelationer och möjligheten till fritidsaktiviteter. Ytterst måste dock bedömningen grundas på omständigheterna i det enskilda fallet och avgöras enbart utifrån vad som är bäst för barnet.

Vid huvudförhandlingen har Malin Bergström, som forskar om barn med växelvist boende, hörts på begäran av Peter och Oscar Jöback. Malin Bergström har uttalat att barn som bor växelvis generellt har bättre hälsa än de barn som bor med en förälder. En möjlig förklaring till detta kan enligt henne vara att barn i växelvis boende har tillgång till, och stöd från, båda sina föräldrar. Vidare har hon anfört att barn i växelvis boende också oftare har en god relation till båda sina föräldrar än de som bor med enbart en eller mest med en förälder. Beträffande de faktorer som ofta nämns som hinder för växelvist boende (se stycket ovanför) har Malin Bergström uppgett att dessa faktorer i sig inte har en avgörande betydelse för om ett växelvist boende är till fördel

för barnet. Däremot är det enligt Malin Bergström viktigt att föräldrarna har en förmåga att skapa förutsättningar för smidiga övergångar för barnen och att föräldrar måste kommunicera mer när det är fråga små barn.

I målet är utrett att samarbetet mellan Peter och Oscar Jöback å ena sidan och Linda och Jona Netsman å andra sidan, i vart fall, sedan parternas separation i juli 2015 har varit förenat med betydande svårigheter. Parternas konflikt har också varit upprinnelsen till det nu aktuella målet. Det har varit väldigt tydligt för tingsrätten att det som tidigare skett och lett fram till att parterna flyttade isär, alltså påverkar parternas uppfattning om och förtroende för varandra. Även om parterna numera kommunicerar framförallt via e-post och har en dagbok som följer med barnen vid umgänge, har de svårt att samarbeta kring och föra en konstruktiv dialog om barnen. Detta talar mot ett växelvist boende. Även avståndet mellan parternas bostadsorter innebär vissa svårigheter. Hade parterna bott närmare varandra hade ett växelvist boende möjligen varit enklare och barnen hade då kunnat gå på samma förskola och haft samma sociala liv med kamrater och aktiviteter, oavsett hos vem av föräldrarna barnen bor. Dessutom är avståndet mellan Freluga och Värmdö sådant att ett växelvist boende efter skolstart inte är möjligt. Sammantaget anser därför tingsrätten att det inte finns förutsättningar för att nu besluta om ett växelvist boende.

Fråga är därför hos vem av parterna som Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende.

Peter och Oscar Jöback har som skäl för att Vega Lee och Iggy Lou ska bo stadigvarande hos dem gjort gällande att Linda och Jona Netsman har försvårat umgänget mellan dem och barnen. Det kan konstateras att omständigheten att Linda och Jona Netsman vid parternas separation – medvetna om att Peter och Oscar Jöback har sitt boende och arbete i Stockholmsområdet – ensidigt bestämt sig att bo kvar i Freluga har inneburit betydande svårigheter för Vega Lee och Iggy Lou att umgås med sina pappor. Det är även tydligt att parterna har olika uppfattning kring vilken omfattning av umgänge som är lämplig samt var detta umgänge ska äga rum. I målet har dock inte

annat framkommit än att Linda och Jona Netsman har rättat sig efter det beslutade umgänget och att de försökt att få umgänget att fungera på ett smidigt sätt. Linda Netsman och Jona Netsman har berättat att de har gått i handledning och tagit kontakt med bl.a. BVC och barnpsykolog för att få tips och råd. Vidare har Linda och Jona Netsman uppgett att det är på deras initiativ som barnen vid umgänge har fört med sig så kallade övergångsobjekt för att känslomässigt kunna knyta ihop umgänget med papporna med boendet hos mammorna. Detta bekräftas av både skriftlig och muntlig bevisning som åberopats av Linda och Jona Netsman. Det framgår bl.a. av förhören med Christina Nyberg och Fatima Ringvall att Linda och Jona Netsman förbereder barnen inför överlämningar. Sammantaget anser inte tingsrätten att Linda och Jona Netsmans agerande har försvårat umgänget i sådan grad att det ska påverka var Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende.

Linda och Jona Netsman har som skäl för att Vega Lee och Iggy Lou ska bo stadigvarande hos dem gjort gällande att Peter och Oscar Jöback brister i sin omsorg av barnen. De har särskilt pekat på att Peter och Oscar Jöback inte har förmågan att ta hand om så små barn när det gäller sjukdoms- och hälsofrågor samt tillgodose barnens känslomässiga behov. Peter Jöback har vidgått att han vid ett tillfälle glömt att ge Vega Lee hennes astmamedicin. Utöver det har Peter och Oscar Jöback motsatt sig påståendet att de skulle sakna omsorgsförmåga. Linda och Jona Netsmans påstående motsägs även av den muntliga bevisning som Peter och Oscar Jöback åberopat. Av förhöret med Hanna Hedlund framgår att hon uppfattat att Peter och Oscar Jöback är väldigt lyhörda för barnens behov och att de satt dessa före sina egna. Även Ingabritt Sanell har uppgett att Peter och Oscar Jöback har utvecklats mycket i sin föräldraroll och att de tar väl hand om barnen. Inte heller finns det i boende- och umgängesutredningen något som ger anledning att ifrågasätta pappornas föräldraförmåga. Mot denna bakgrund finns inte skäl att ifrågasätta Peter och Oscar Jöbacks omsorgsförmåga. Inte heller detta ska därför påverka var Vega Lee och Iggy Lou ska ha sitt fasta boende.

I målet är alltså inte annat visat än att såväl Peter och Oscar Jöback som Linda och Jona Netsman är lämpliga som boendeföräldrar. Föräldrarna förefaller även ha ett

genuint engagemang kring Vega Lee och Iggy Lou. Av såväl boende- och umgängesutredningen som den muntliga bevisning som parterna åberopat får även anses utrett att både Vega Lee och Iggy Lou har en bra och naturlig relation till alla sina föräldrar.

Vega Lee och Iggy Lou har bott i huset i Freluga med Linda och Jona Netsman sedan parterna gemensamt flyttade från Värmdö under våren 2015. Av vad som framkommit i målet har de spenderat mycket tid med Linda och Jona Netsman och mammorna synes även innan parternas separation haft den huvudsakliga omvårdnaden om Vega Lee och Iggy Lou. Det finns ingenting i målet som ger tingsrätten anledning att anta att barnen inte har det bra hos Linda och Jona Netsman. Tvärtom framgår av såväl boende- och umgängesutredningen som den i målet åberopade muntliga bevisningen, bl.a. Peter Jöback, Oscar Nilsson Jöback och Christina Nyberg, att Vega Lee och Iggy Lou har en nära anknytning till sina mammor och att de tar väl hand om barnen. Vega Lees och Iggy Lous förankring i Freluga har dessutom förstärkts av att de under hösten 2015 har skolats in på en förskola i Bollnäs, även om de endast är på förskolan i mindre omfattning. Mot denna bakgrund finner tingsrätten – för att tillgodose barnens behov av stabilitet och förutsägbarhet i sin tillvaro – att det är bäst för Vega Lee och Iggy Lou att de även fortsättningsvis har sitt fasta boende hos Linda och Jona Netsman.

Umgänge

Tingsrätten finner att Vega Lee och Iggy Lou ska ha rätt till umgänge med Peter och Oscar Jöback varannan vecka från onsdag till måndag samt sedvanligt lovumgänge. Skälen för detta är följande.

Peter och Oscar Jöback har yrkat att Vega Lee och Iggy Lou ska ha rätt till ett löpande umgänge med dem motsvarande ett växelvist boende och ett sedvanligt lovumgänge. Linda och Jona Netsman har motsatt sig det yrkade umgänget och gjort gällande att det inte är lämpligt att besluta om ett löpande umgänge längre än från torsdag till söndag. Vidare har Linda och Jona Netsman motsatt sig ett sedvanligt lovumgänge till dess att Vega Lee och Iggy Lou börjar skolan.

Vid avgörande av umgängets omfattning ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet. En utgångspunkt är att det är en fördel för ett barn att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Andra faktorer som också bör tillmätas betydelse vid bestämmande av umgängets omfattning är barnets ålder och mognad, barnets anknytning till den förälder som barnet inte bor tillsammans med och föräldrarnas förhållande till varandra.

Tingsrätten har uppfattat att Peter och Oscar Jöback har en uppriktig önskan att tillbringa mycket tid med Vega Lee och Iggy Lou. Det finns inte heller något i utredningen i målet som tyder på att Peter och Oscar Jöback skulle vara olämpliga som umgängesföräldrar. Av såväl boende- och umgängesutredningen som den muntliga bevisning som Peter och Oscar Jöback har åberopat framgår att de under det senaste året har lyckats bygga upp en nära anknytning till både Vega Lee och Iggy Lou. Av förhören med Hanna Hedlund och Karin Jöback framgår bl.a. att det är ett bra samspel mellan barnen och papporna samt att barnen verkar trygga med Peter och Oscar Jöback. Även Ingabritt Sanell har vid huvudförhandlingen berättat att Vega Lee och Iggy Lou har en fin och varm relation till sina pappor.

Vega Lee och Iggy Lou har haft ett regelbundet umgänge med Peter och Oscar Jöback i vart fall sedan tingsrättens interimistiska beslut i september 2015. Detta umgänge utökades successivt under hösten 2015 till att omfatta umgänge varje vecka från måndag till onsdag. Peter och Oscar Jöback har berättat de har upplevt att umgänget har fungerat mycket bra och att de har uppfattat att barnen varit trygga med dem. Inget annat har heller påståtts än att själva umgänget på det stora hela har fungerat väl.

Däremot har Linda och Jona Netsman gjort gällande att Vega Lee och Iggy Lou har påverkats negativt av umgänget på så sätt att barnen dagarna före ett umgänge och även efter umgänge har haft kraftfulla reaktioner med bl.a. ilska och utbrott. Framförallt har detta gällt Vega Lee. Iggy Lou har istället reagerat genom att bli väldigt mammig och förvirrad. Vad Linda och Jona Netsman har berättat har bekräftats av den

muntliga bevisning som de har åberopat. Till exempel har Kicki Vestin och Fatima Ringvall, som varit närvarande vid flera överlämningstillfällen, berättat om barnens reaktioner inför umgänget. Vidare har både Eva Abrahamsson och Christina Nyberg uppgett att Vega Lee och Iggy Lou har förändrats sedan umgänget med papporna inleddes och att framförallt Vega Lee nu är mycket oroligare.

Peter och Oscar Jöback har uppgett att de inte har sett de reaktioner hos barnen som Linda och Jona Netsman berättat om. Deras uppfattning är att överlämnings-situationerna på det hela taget har fungerat väl. De har vidgått att barnen vid vissa tillfällen har gråtit och inte velat åka, men att detta snabbt har gått över när de satt sig i bilen och åkt i väg. Även Marie Dimberg och Ingabritt Sanell, som varit med vid hämtningar och överlämningar vid sammanlagt ett tiotal tillfällen, har gett stöd för Peter och Oscar Jöbacks bild och inte berättat om några särskilda reaktioner från barnens sida.

Boende- och umgängesutredningen har i denna del uttalat att det är rimligt att anta att många av de reaktioner och symptom barnen visat är av övergående art. Vidare har utredaren uttalat att det för Vega Lee och Iggy Lou varit flera och stora förändringar och omställningar som alla har påverkat dem. Från att ha levt med alla sina föräldrar men mest med sina mammor så har de under senaste året ett liv där de bor fyra dagar i veckan med sina mammor i Freluga och ett liv när de bor tre dagar i veckan med sina pappor på Värmdö. Det har enligt utredaren inneburit långa resor och många uppbrott varje vecka och att det inte har funnits någon riktig möjlighet för barnen att hinna landa på något av ställena.

Tingsrätten anser att det är viktigt att Vega Lee och Iggy Lou får fortsätta att ha ett omfattande och regelbundet umgänge med sina pappor och att de får tillbringa mycket tid tillsammans med dem. Det är samtidigt viktigt att hitta en lösning som fungerar för Vega Lee och Iggy Lou och som ger dem tillgång till alla sina föräldrar, samtidigt som det ger dem tid och möjlighet att finna sig till rätta och rota sig hos respektive förälder. Vid bestämmande av umgänge med små barn är det ofta önskvärt med ett tättare

umgänge vid flera tillfällen i veckan i stället för längre umgängesperioder. Det faktum att parterna bor så långt ifrån varandra försvårar detta.

Tingsrätten finner, även med beaktande av vad som anförts om Vega Lees och Iggy Lous reaktioner i anslutning till umgängestillfällena, att det inte har visats i målet att Vega Lees och Iggy Lous umgänge med Peter och Oscar Jöback borde upphöra eller att det bör inskränkas mot hur det sker i dagsläget. Däremot anser tingsrätten att det finns skäl att ändra umgänget på så sätt att det i stället ska ske varannan vecka, men då att Vega Lee och Iggy Lou ges rätt till ett något längre umgänge med sina pappor än det som nu har skett varje vecka. Vega Lee och Iggy Lou ska därför ha rätt till umgänge med sina pappor varannan vecka från onsdag till måndag. Genom att ändra umgänget på detta sätt ges Vega Lee och Iggy Lou en möjlighet att finna sig till rätta såväl hos sina mammor i Freluga som hos sina pappor på Värmdö. Tingsrättens förhoppning är att ett sådant löpande umgänge varannan vecka kan skapa en trygghet och stabilitet för alla inblandade. Mot bakgrund av att Vega Lee och Iggy Lou tidigare endast har tillbringat två nätter i sträck med Peter och Oscar Jöback finns anledning att trappa upp umgänget stegvis i enlighet med vad som anges i domslutet.

När det gäller Vega Lees och Iggy Lous rätt att under storhelger och lov umgås med Peter och Oscar Jöback så har Linda och Jona Netsman endast medgett ett väldigt begränsat umgänge till dess att barnen börjar skolan. Tingsrätten anser dock att det är av stor vikt att Vega Lee och Iggy Lou även ges möjlighet att umgås med Peter och Oscar Jöback under storhelger och lov. Som tingsrätten konstaterat ovan har Vega Lees och Iggy Lous umgänge med Peter och Oscar Jöback under det senaste året successivt trappats upp. I och med det nu beslutade umgänget kommer även den tidsperiod som Vega Lee och Iggy Lou är med sina pappor att förlängas. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att det saknas skäl att begränsa Vega Lees och Iggy Lous lovumgänge med Peter och Oscar Jöback från och med julhelgen 2016. Däremot anser tingsrätten att det inte bör ske något särskilt höstlovumgänge 2016 med hänsyn till den upptrappning av det löpande umgänge som då ska ske.

När det gäller Peter och Oscar Jöbacks slutliga yrkande om sommarumgänge anser tingsrätten att fem veckor i följd och även en uppdelning på två perioder om 3+2, är en alltför lång umgängesperiod. Tingsrätten anser att det är bäst för Vega Lee och Iggy Lou att det slutliga sommarumgänget om fem veckor delas upp på tre perioder om 2+2+1 vecka.

Parterna är överens om var hämtning och lämning av Vega Lee och Iggy Lou ska ske.

Övriga frågor

Tingsrätten anser sig inte ha tillräckligt underlag för att nu besluta om boende och umgänge för längre tid än till augusti 2020 då Vega Lee börjar i skolan och därmed omfattas av skolplikt.

Det är bäst för Vega Lee och Iggy Lou att förordnanden om boende och umgänge gäller även för tiden intill dess domen vinner laga kraft.

Sekreessen för de i målet ingivna handlingarna och de förhör som hållits vid huvudförhandlingen ska bestå.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Ett överklagande ska adresseras till Svea hovrätt, men lämnas in till tingsrätten senast den 12 oktober 2016. Det behövs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

På tingsrättens vägnar

Maria Hölcke

Tingsrättens avgörande har beslutats av rådmannen Maria Hölcke samt nämndemännen Ingrid Bergström Levander och Lars Färnqvist. Skiljaktig mening, se nästa sida.

Skiljaktig mening

Nämndemannen Birgitta Larsson är skiljaktig och anför följande.

För att kunna ge Vega Lee och Iggy Lou en stabil tillvaro och möjlighet att lära känna sina pappor så finner jag att umgänget successivt ska utökas till ett helt växelvis boende. I enlighet med majoriteten till årsskiftet 2016/2017 och därefter en successiv ökning under våren till ett växelvis boende till sommaren 2017. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.